

1501995-37.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... e condenado pelo crime de tráfico de drogas (fls. 26/28). Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Gabriel Gonçalves dos Santos, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar à pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501995-37.2022.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2280733/2022 - DEL.POL.MAUA, 28039089 - DEL.POL.MAUA, 2280733 - DEL.POL.MAUA, HT3704-1/2022 - DEL.POL.MAUA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GABRIEL GONÇALVES DOS SANTOS

Data da Audiência:

21/11/2022

Em 21 de novembro de 2022 às 14h50, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, considerando a urgência que o caso requer por se tratar de réu privado de liberdade, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, o acusado e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito, comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pelo Promotor de Justiça, Dr. Ricardo Flório. Presente o réu Gabriel Gonçalves dos Santos, citado em audiência.

Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Presentes as testemunhas Juliano de Toledo Lemos e Adilço Gomes Negrão. A seguir, certificou-se a incomunicabilidade das partes, nos termos dos artigos 456 do Código de Processo Civil e artigo 210 do Código de Processo Penal. Iniciados os trabalhos, pela defesa foi dito: "A Defesa nega os fatos, sendo o acusado inocente, o que restará comprovado provado ao final da instrução. Arrola-se as mesmas testemunhas indicadas pela acusação." Pelo MM. Juiz foi decidido: Há justa causa para a ação penal, posto que a quantidade de substância entorpecente apreendida é compatível com a denúncia de tráfico de drogas. Quanto à prova de materialidade, o laudo de constatação encontra-se complementado pelo laudo de exame químico toxicológico juntado aos autos. Assim, recebo a denúncia oferecida em desfavor do acusado. Concedo ao acusado os benefícios da justiça gratuita. Anote-se." A seguir, foram inquiridas as testemunhas Juliano e Adilço, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Pela defesa foi manifestada a desistência da oitiva da testemunha Adilço, pela acusação foi manifestada a insistência em ouvi-lo; a testemunha foi ouvida. A seguir, pela Defesa foi dispensada nova conversa com o acusado antes do interrogatório. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. GABRIEL GONÇALVES DOS SANTOS, qualificado às fls. 8/9 e 17 foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, no dia 13 de outubro de 2022, por volta das 14h:15min, na Rua Gerber Wolfgang, nº 38, Jardim Oratório, nesta cidade e comarca de Mauá, vendia, trazia consigo e guardava, para entregar a consumo de terceiros, drogas consistentes em 45 invólucros de crack, com peso líquido de 6,67g, 41 invólucros de cocaína, com peso líquido de 27,15g, e 26 invólucros de maconha, com peso líquido de 46,17g, drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14, laudo de constatação de fls. 2/4, e laudo químico-toxicológico de fls. 45/47 (fls. 53/54). Foi convertida a prisão em flagrante do acusado em preventiva (fls. 33/35). A denúncia foi oferecida (fls. 52). Foi designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 56/61). réu foi notificado (fls. 70) e apresentou defesa preliminar (termo de audiência). A denúncia foi recebida (termo de audiência). O réu foi citado (termo de audiência). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas as testemunhas Juliano de Toledo Lemos (gravação audiovisual) e Adilço Gomes Negrão (gravação audiovisual), e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Gabriel Gonçalves dos Santos (gravação audiovisual). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Juliano de Toledo Lemos (fls. 6), Adilço Gomes Negrão (fls. 7), e o réu Gabriel Gonçalves dos Santos (fls. 8/9). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial fechado para o início de cumprimento de pena (gravação audiovisual). A defesa do réu Gabriel, em debates, requereu a improcedência da ação. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o regime diverso do fechado e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1 e 5). Laudo de constatação provisória (fls. 2/4). Auto de exibição e apreensão (fls. 14). Fotos do local dos fatos (fls. 22). Fotos das drogas (fls. 23). Laudo de exame de corpo de delito (fls. 24/25). Exame químico toxicológico

definitivo (fls. 45/47). Folha de antecedentes (fls. 30/31) e certidão (fls. 26/28). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1 e 5), laudo de constatação provisória (fls. 2/4), auto de exibição e apreensão (fls. 14), fotos do local dos fatos (fls. 22), fotos das drogas (fls. 23), laudo de exame de corpo de delito (fls. 24/25), exame químico toxicológico definitivo (fls. 45/47) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. Em juízo, a testemunha Juliano de Toledo Lemos disse que: a) era um dia de operação e fomos ao local que é conhecido como ponto de tráfico de drogas; b) fizemos uma campana, por volta das onze horas, víamos uma movimentação, mas não víamos onde ele pegava as drogas; c) ele estava vestindo um veste vinho; d) depois voltamos a uma hora, de outro local conseguimos ver ele vender drogas para uns dois ou três usuários e as drogas estavam em um entulho; e) foram algumas pessoas até ele, ele serviu algumas pessoas, de duas a três pessoas, essa pessoa pegava com ele e ia embora; f) foram apreendidos R\$ 92,00 e onde ficavam os entulhos havia 26 porções de maconha, 41 porções de cocaína e 45 porções de crack (gravação audiovisual e fls. 6). A testemunha Adilço Gomes Negrão, sob o crivo do contraditório, disse que: a) a gente estava em uma operação e sabe do ponto de venda de entorpecentes e nos diligenciamos até lá, por volta das onze horas da manhã; b) víamos o movimento do tráfico ele pegando alguma coisa de pessoas e entregando algo, mas não era possível ver onde ele guardava as drogas; c) voltamos por volta das duas horas e vimos que as drogas estavam em uma sacola embaixo de uns entulhos, em um terreno baldio; d) com ele havia uma bolsinha, uma pochete, uma estojo com R\$ 92,00; e) o meu parceiro foi nos entulhos e achou uma bolsinha com 26 porções de maconha, 41 porções de cocaína e 45 porções de crack; f) ele atendeu uns dois ou três usuários na parte da manhã, e na parte da tarde pode ser que tenha atendido dois ou um usuário, mas não me recordo exatamente o número de usuários (gravação audiovisual e fls. 7). Por fim, o réu Gabriel Gonçalves dos Santos, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) os fatos não são verdadeiros; b) conhecia os policiais da primeira abordagem que eu fui preso no ano passado, mas não tenho nada contra eles e não sei se eles têm alguma coisa contra eles; c) eu estava trabalhando tirando os entulhos de uma amiga minha, que a casa dela estava em obra; d) eu estava trabalhando tirando os entulhos da casa dela (gravação audiovisual e fls. 8/9). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1 e 5), laudo de constatação provisória (fls. 2/4), auto de exibição e apreensão (fls. 14), fotos do local dos fatos (fls. 22), fotos das drogas (fls. 23), laudo de exame de corpo de delito (fls. 24/25), exame químico toxicológico definitivo (fls. 45/47), como também pelos depoimentos das testemunhas Juliano de Toledo Lemos (gravação audiovisual e fls. 6) Adilço Gomes Negrão (gravação audiovisual e fls. 7), foi comprovado que as testemunhas que são policiais são civis se dirigiram ao local dos fatos, conhecido como ponto de venda de entorpecentes, quando viram o réu vender drogas para duas ou três pessoas e ter em depósito embaixo de uns entulhos uma sacola preta escondida que continha 45 porções de crack, pesando 6,67 gramas, 41 porções de cocaína, pesando 27,15 gramas, e 26 porções de maconha, pesando 46,17 gramas. O réu ainda trazia consigo os R\$ 92,00 apreendidos. A autodefesa do réu restou isolada nos autos. Além do mais, a pequena divergência apontada pela defesa técnica em nada influenciou no conjunto probatório. Por fim, o réu foi preso em flagrante no mesmo local em que havia sido preso anteriormente e condenado pelo crime de tráfico de drogas (fls.

26/28). Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Gabriel Gonçalves dos Santos, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar a pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa). A quantidade e a natureza das drogas (45 porções de crack, pesando 6,67 gramas, 41 porções de cocaína, pesando 27,15 gramas, e 26 porções de maconha, pesando 46,17 gramas - fls. 2/4, 14 e 45/47) não permitem aumentar a pena. As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis ao réu, pois ele está em cumprimento de pena por tráfico de drogas (fls. 26 e 30), e pratica outro crime, o que é extremamente reprovável e demonstra que ele não tem a mínima intenção em se ressocializar, razão pela qual

aumento sua pena em 1/6 passando para 5 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa (fls. 26/28 e 30/31). Na segunda fase da aplicação da pena, não há atenuantes a serem apreciadas, no entanto aumento a sua pena em 1/6, pelo fato de o réu ser reincidente pelo crime tráfico de drogas (fls. 26 e 30), passando a pena para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, porque ele é reincidente pelo crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual torno definitiva a pena privativa de liberdade do réu Gabriel Gonçalves dos Santos em 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa. Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprove ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 8/9). O regime inicial de cumprimento da pena do réu é o fechado, segundo dispõe o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, apesar de a pena ser inferior a oito anos, ele é reincidente e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são desfavoráveis a ele, conforme já fundamentado na primeira e segunda fase de aplicação da pena (fls. 26/28 e 30/31). Igualmente, determino o perdimento do valor apreendido nos autos (fls. 14), em favor da União, porque se trata do produto do crime, segundo dispõe o mencionado artigo 63, inciso I, da Lei nº 11.343/2006. Por fim, desde já, a incineração da contraprova, certificando-se nos autos, que somente ocorrerá, no entanto, após o trânsito em julgado, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 (fls. 2/4, 14, e 45/47). III - Decisão. Em razão do exposto, CONDENO o réu GABRIEL GONÇALVES DOS SANTOS (R.G. nº 56.613.122/SP - filho de Valdomiro Marques dos Santos e Gleucimaria Gonçalves Pena - fls. 8/9 e 17), pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 680 dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão presentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, o réu aguardou todo o trâmite processual preso (fls. 33/35). O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas o isento em virtude de estar sendo representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) oficie-se ao Banco do Brasil para que proceda a transferência do valor decretado perdido ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD; b) oficie-se à autoridade policial, a fim de que proceda a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para eventual contraprova; c) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; d) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; e) realizadas todas as providências anteriores, archive-se o processo. Autorizo a extração de cópias. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados." Pelo Dr. Defensor Público e pelo réu foi dito que manifestam o desejo de recorrer da Sentença proferida, requerendo a defesa vistas após expedição da guia provisória. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso requerido pela Defensoria Pública e pelo réu. Dê-se vistas dos autos à Defensoria para apresentação das razões após expedição da guia provisória. Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. O Ministério Público manifestou o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a acusação. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.